

Nr. 272 Besprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 13. Dezember 1938, 10 Uhr

R 3101/13646, Bl. 85–90 Besprechungsvermerk des LGR Goetze/RWiM¹

Anwesend: MR Krause (Vorsitz), v. Hoffmann, ORR Homann, LGR Goetze, Ass. Dedner, Steupert (RWiM); Tschöpe (DAF); ORR Hildebrandt (RAVAV); Gen- Sekr. Schüler, Organisationsleiter Spitz (Reichsstand des dt. Handwerks).

Beginn: 10:00

Ort: Reichswirtschaftsministerium

[SICHERSTELLUNG VON HANDWERKLICHEN ARBEITSKRÄFTEN FÜR DEN ARBEITSEINSATZ]

Zu Beginn der Sitzung umriß Min[isterial]Rat Krause in kurzen Zügen die wesentlichsten Maßnahmen, die seitens des Reichsstandes des Deutschen Handwerks bisher in die Wege geleitet worden seien, betonte jedoch, daß diese Maßnahmen auf Grund der Notdienstverordnung vom 15. 10. 1938² nur für eine begrenzte Zeit angeordnet werden könnten. Es komme vorliegend [sic] darauf an, auch für die Dauer bisher selbständige Kräfte des Handwerks für den Einsatz als unselbständige Facharbeiter freizumachen. Man könne daran denken, in der Handwerksrolle folgende Gruppen von Handwerkern zu löschen:

– a)

die unzuverlässigen Handwerker,

– b)

diejenigen Handwerker, bei denen Tatsachen vorhanden seien, aus denen sich ergebe, daß sie persönlich oder betrieblich den fachlichen Voraussetzungen, die zur Führung eines selbständigen Handwerksbetriebes erforderlich seien, nicht genügten, sofern sie arbeitseinsatzfähig seien und für die Aufrechterhaltung des Betriebes kein Bedürfnis bestehe,

– c)

bei denen für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes kein wirtschaftliches Bedürfnis bestehe, sofern sie arbeitseinsatzfähig seien.

Bezüglich der ersten Gruppe werde die Zahl der freizumachenden Handwerker gering sein; bezüglich der zweiten Gruppe erhebe sich vor allem die Frage, ob man nur die *Einmannbetriebe* erfassen wolle oder auch Handwerker, die mehrere Gesellen beschäftigen. Gegen die dritte Gruppe beständen erhebliche Bedenken. Es sei nur auf die Frage hinzuweisen, wie etwaige *Betriebsschulden* beseitigt werden könnten. Weiterhin sei zu befürchten, daß die *Heranziehung des Nachwuchses gefährdet* sei, wenn die Gesellen bemerkten, daß an eine Selbständigkeit als Meister nicht ohne weiteres zu denken sei. Hinzu komme außerdem, daß man verhindern müsse, daß anstelle der geschlossenen Handwerksbetriebe neue Handwerksbetriebe an der gleichen Stelle errichtet würden. Das bedeute gleichzeitig, daß man an die Einführung des Konzessionierungszwanges für das Handwerk gehe. Man dürfe deshalb nur an eine *Konzessionierung* bestimmter übersetzter Handwerkszweige denken.

¹ Zu der Besprechung hatte der RWiM mit Schreiben vom 7. 12. 1938 eingeladen; R 3101/13646, Bl. 84. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 236. Zur Durchführung und den näheren Umständen der Schließungsaktion im Kleinhandwerk 1938/39 vgl. SALDERN, Mittelstand, S. 140–145.

² RGBl. I S. 1441; s. Dok. Nr. 47 Anm. 12.

Min. Rat *Krause* betonte weiterhin, daß eine Löschung in der Handwerksrolle erst bei Arbeitseinsatzfähigkeit Platz greifen dürfe. Weiterhin wurde die Frage der Kostentragung für eine etwaige Umschulung und [die] Notwendigkeit einer Strafbestimmung dargetan sowie darauf hingewiesen, daß auf Grund der vorstehend angedeuteten Maßnahmen kein Schadensersatz gewährt werden könne.

Der Vertreter des Reichsstandes, Dr. *Schüler*, betonte, man befinde sich in einem Zustand wirtschaftlicher Mobilmachung. Deshalb müßten alle anderen Bedenken zurücktreten. Bereits vor amtlichen Aktionen sei seitens des Handwerks über die Obermeister bei Kleinbetrieben dafür geworben worden, sich als Facharbeiter in der Industrie zur Verfügung zu stellen³. Bei der neuerdings angeordneten Anfrage⁴ seien bisher etwa 5% aller selbständigen Betriebsinhaber (ca. 80 000) als löschungsfähig bezeichnet worden. Bezüglich der einzelnen Gruppen äußerte Dr. Schüler folgendes:

Entscheidend sei das System der Durchkämmung. Handwerker mit größerer Gefolgschaft dürften nicht zur Debatte stehen. Kein Streit bestehe seinerseits darüber, daß die unzuverlässigen Elemente aus dem Handwerk ausgeschaltet würden. Nach eingehender Debatte über die Frage, ob auch Betriebsinhaber, die mehrere Gesellen beschäftigten, in der Handwerksrolle zu streichen seien, bekannte sich Dr. Schüler zu der Auffassung, daß man in einzelnen Gewerbezweigen notfalls auch Betriebe mit mehreren Gesellen streichen müsse. Er betonte, daß es jedoch in starkem Maße auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land ankomme. Die Bedürfnisprüfung solle nur bei bestimmten Handwerkszweigen stattfinden und in der Durchführungsverordnung im einzelnen niedergelegt werden. Es sei insbesondere an folgende Handwerkszweige gedacht: Schuhmacher, Herrenschneider, Maler, Tischler, Friseure.

Eine lebhafte Erörterung ergab sich im Zusammenhang mit der Frage, ob denn auch *handwerkliche Nebenbetriebe* von dieser Verordnung⁵ erfaßt würden. Dr. *Spitz* betonte, daß es einen Widerspruch bedeuten würde, wenn die handwerklichen Nebenbetriebe bestehen blieben, die eigentlichen Handwerksmeister aber ihren Betrieb aufgeben müßten. Die Erörterung der Frage endete damit, daß *auch die künftige Neueröffnung bzw. Erweiterung von Betrieben mit handwerklichen Nebenbetrieben unterbunden* werden soll. Die Frage der Bedürfnisprüfung findet in bezug auf die handwerklichen Nebenbetriebe jedoch keine Anwendung.

Eingehend erörtert wurde weiterhin die Frage, wie die *Forderungen von Gläubigern* solcher Handwerker behandelt werden sollen, die in der Handwerksrolle zwecks Einsatzes in der Industrie gelöscht werden. Einigkeit bestand darüber, daß dem Handwerker die Möglichkeit gegeben werden muß, seine gewerblichen Räume zum nächstgesetzlichen Kündigungsstermin zu kündigen. Schwierigkeiten wird allerdings die Frage bereiten, in welcher Weise etwaigen in der Handwerksrolle gelöschten Bäckermeistern, die vielfach teure Backöfen stehen und noch nicht bezahlt haben, geholfen werden kann. Der Reichsstand erklärte, zu dieser Frage etwaigen Schadensersatzes noch eingehend Stellung nehmen zu wollen.

Der Vertreter der Zentralstelle für den Vierjahresplan in der DAF, Dr. *Tschöpe*, erklärte, gegen die zur Löschung zu bringenden 3 Gruppen nichts einwenden zu wollen. Auch erklärte er sich für eine Löschung von Mehrmannbetrieben. Jedoch wünschte er bei den Mehrmannbetrieben eine *Einschaltung der DAF*.

Der Gang des Verfahrens bezüglich der Löschung von den oben erwähnten 3 Gruppen von Handwerksbetrieben soll folgender sein:

Der Vorschlag des Reichshandwerksmeisters wird an die Handwerkskammer geleitet, die ihrerseits verpflichtet ist, nach Anhörung des Arbeitsamtes und der Kreisleitung (DAF) zu entscheiden. Für die Anhörung des Arbeitsamtes und der DAF sollen bestimmte Ausschlußfristen gestellt werden, nach deren Ablauf die Kammer zu entscheiden berechtigt ist.

³ Erstmals im Jan. 1937; s. Dok. Nr. 236 Anm. 2.

⁴ RdSchr. vom 3. 11. 1938; ebd. Anm. 4.

⁵ Entw. des RWiM vom 22. 11. 1938; ebd. Anm. 6.

Der Vertreter der Reichsanstalt, ORR Dr. *Hildebrandt*, äußerte, er halte es für bedenklich, die als erste Gruppe genannten unzuverlässigen Handwerksmeister gleich an die erste Stelle zu setzen. Er empfehle, diese Gruppe überhaupt zu streichen, zumal sie zum Teil in der zweiten Gruppe, die Min. Rat *Krause* genannt habe, enthalten seien. Auch müsse man hier schon das Augenmerk auf die etwaigen zur Löschung kommenden Frauen lenken. Es habe keinen Sinn, in der Handwerksrolle eingetragene Frauen, die nicht zum Arbeitseinsatz geeignet seien und die sich jetzt mit Mühe und Not durchbrächten, zu streichen. Bezüglich der dritten Gruppe (Bedürfnisfrage) erklärte Dr. *Hildebrandt*, entscheidend sei die Auswahl. Das Arbeitsamt prüfe, ob die ihm benannten Handwerksmeister gesundheitlich oder beruflich auch einsatzfähig seien. Die Frage der Löschung in der Handwerksrolle und der Einsatzfähigkeit sei unbedingt zu koppeln. Bezüglich der Kosten bemerkte Dr. *Hildebrandt*, daß die Gruppe von Handwerkern, die ohne weiteres als Facharbeiter einsatzfähig sei, keine Kosten bereiten würde; auch die zweite Gruppe, deren Umschulung in Industrie- oder Handwerksbetrieben selbst erfolgen könne, bedeute keine Kostenangelegenheit. Die dritte Gruppe, die sich einer großen Umschulung unterziehen müsse, habe in dieser Zeit keine ausreichende Existenz. Für sie müsse daher bis zum Abschluß der Schulung gesorgt werden. Hier müsse bestimmt werden, daß diese Gruppe von Handwerkern vom jeweiligen Schulungsträger (Reichsanstalt bzw. DAF) zu versorgen sei.

Min. Rat *Krause* forderte zum Schluß die DAF noch auf, das Fachamt „Das deutsche Handwerk“ in der DAF möge schriftlich binnen 48 Stunden erklären, ob seitens der DAF Bedenken gegen die geplante Regelung beständen; weiterhin solle die DAF eine Erklärung dahin abgeben, ob sie in der Lage sei, die Kosten für die Umschulung als Umschulungsträger zu tragen⁶.

14/12 G[oetze]

⁶ Marg. Goetzes, 19. 12.: „Lt. fernmündl. Rücksprache mit Dr. Tschöpe wird die Stellungnahme morgen zugesandt w[erden].“ Äußerung der DAF nicht i. d. A. – Zum Fortgang: Der Reichsstand Handwerk übersandte am 17. 12. 1938 Entw. einer „VO über die Löschung unwirtschaftl. Betriebe in der Handwerksrolle“, den man im RWiM bei Überarbeitung des eigenen VO-Entw. verwertete, der am 2. 1. 1939 in neuer Fassung vorlag; R 3101/13646, Bl. 91–106. Daran schlossen sich Referentenverhandlungen, mit dem RAM insbes. über die Tragung der Umschulungskosten, mit dem RJuM über die Schuldenabwicklung und die Frage der Entschädigungen bei Betriebsauflösung: Da ein rechtl. Entschädigungsanspruch ausgeschlossen war, sollten individuelle Notlagen über einen „Härtefonds“ ausgeglichen werden, der sich je zur Hälfte aus Mitteln der RAVAV (bzw. des Reichsstocks für Arbeitseinsatz) und des Handwerks speiste; ebd. Bl. 118–141. Der RWiM erließ die *VO über die Durchführung des Vierjahresplans auf dem Gebiet der Handwerkswirtschaft* am 22. 2. 1939, mit 1. AusfAnO vom selben Tag (RGBl. I S. 327, 328); wenig später folgte auch die analoge *VO zur Beseitigung der Übersetzung im Einzelhandel* vom 16. 3. 1939, gleichfalls mit 1. AusfAnO vom selben Tag (RGBl. I S. 498, 499). Die Durchführung der Betriebsbereinigung im Ernährungssektor, bei Bäckern, Metzgern etc., stockte sogleich, weil hierfür der REM die Federführung beanspruchte und eine Verständigung mit dem RWiM nicht zustande kam; R 3101/13646, Bl. 196 ff., 221–225, 470–473. Auch allgemein erwies sich die mit der intern so genannten „Handwerker-EinsatzVO“ bzw. „AuskämmVO“ intendierte Mobilisierung der „letzten Reserve“ als ein Schlag ins Wasser: Am 25. 2. 1939 hatte der Reichshandwerksmeister als Ergebnis seiner vertraul. Erhebungen (oben zu Anm. 4) ein Potential von 70 980 Handwerkern zur Überführung in ein Facharbeiterverhältnis benannt, tatsächlich wurden aber bis Ende Mai nur 38 Betriebe liquidiert; ebd. Bl. 187–195, 351–357. Einer Anregung des RMVP folgend, setzte deshalb der RWiM nach Kriegsbeginn mit Erlaß vom 18. 12. 1939 (MBWi. S. 619) den Vollzug der VO für Kriegsdauer aus; R 3101/13646, Bl. 559–561. Material zu einzelnen Betriebsauflösungen, Beschwerden, Regreßansprüchen u. ä. in: R 3101/13648.

Zitierhinweis

Nr. 272 Besprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 13. Dezember 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d272>